

【제 목】 : 직원의 의무 준수 위반

【내 용】 :

□ 감사 개요

○ 감사배경 및 목적

- 익명신고(레드휘슬)로 ○실 ◇부 직원 A(이하 관련자)가 약식기소 처분을 받았다는 제보가 접수됨에 따라 제보내용의 진위 여부를 확인하기 위해 감사를 실시하였다.

<제보 주요 내용>

- A 주임은 ㄱ지방검찰청 ㄴ지청으로부터 약식기소처분을 받았다.
 - 죄명: 사기죄, 처분내용: 사기죄에 대한 약식기소 벌금 200만원
- 정식재판 미청구로 벌금형이 확정되었다.
- 건강보험심사평가원 내규에 따른 징계처분이 이루어지지 않고 있다.

○ 감사 대상

- 관련자는 ○실 ◇부에 근무하는 주임 A로 확인되었다.

○ 감사 중점 사항

- ㄱ지방검찰청 ㄴ지청으로부터 판결문 사본 등 관련자료 협조를 요청·수신하여 사실관계를 확인하였다.
- 우리원 직원의 의무를 준수하였는지 여부를 확인하였다.
- 2020. 12. 22.(화) 감사심의위원회 의결로 감사 처분 내용을 확정하였다.

□ 사건 세부 내용

○ 재판 결과

- 사건 번호: ㄱ지방법원 ㄴ지원 2020○○○ ○○○○
- 선고 일자: 2020. 7. 17.
- 죄목 및 처분: 사기죄 / 벌금 200만원(약식명령)

○ 약식명령 판결 내용

- 관련자는 2018. 10. 22.경 원주시 혁신로에 있는 심평원 사무실에서, 성명불상의 회계 담당 직원에게 ‘2018. 9. 6.경 □□세차장에서 심평원의 △△△△호 차량을 세차하고 현금 45,000원을 지급하였다’ 는 내용의 세차비 영수증을 제출하면서 지출 금전인 45,000원을 지급 하여 달라고 요구하였다.
- 그러나 사실 관련자는 당시 위 △△△△호 차량을 세차한 사실이 없었고 위 45,000원을 지출한 사실이 없었음에도, B로 하여금 허위 영수증을 작성하게 한 후에 이를 심평원에 제출한 것이었다.
- 그럼에도 불구하고 관련자는 이와 같이 심평원 담당 직원으로부터 세차비 명목으로 현금 45,000원을 지급받은 것을 비롯하여, 2018. 10. 22.경부터 2019. 7. 26.경까지 총 22회에 걸쳐 합계 885,000원의 세차비를 지급받았다.
- 이로써 관련자는 심평원을 기망하여 재물을 교부받았다.

○ 사실관계 확인 결과

- 관련자는 건강보험심사평가원(이하 심평원) 경영지원실 총무부 차량관리실 소속 직원으로 2018. 8.경부터 2019. 6.경까지 차량 관리실의 팀원 관리, 배차, 차량 정비 등을 총괄하면서,

- 심평원 회계담당 부에 심평원 차량에 대한 세차비 영수증을 제출하면 영수증에 기재된 현금지불액을 보전하여 주는 구조를 악용하여, 허위의 세차비 영수증을 이용하여 금전을 취득하기로 마음먹고 원주시 반곡동에 소재한 □□세차장 대표 B와 공모하여 허위의 영수증을 발급받았고 이를 제출하여 885,000원의 이득을 취하였다.

□ 감사 결과

○ 처분 요구

- 관련자는 인사규정 제42조(직원의 의무) 제1항에 따라 직원은 법령 및 심사평가원의 제규정을 준수하고 창의적이고 성실한 자세로 직무를 수행하여야 하고, 임직원행동강령 제11조(이권 개입 등의 금지)에 따라 임직원은 자신의 직위를 직접 이용하여 부당한 이익을 얻도록 해서는 아니됨에도 불구하고,
- 직무와 관련하여 허위 영수증을 제출하여 부당이득을 취하는 등 심평원을 기망하여 재물을 교부받았으며,
- 상기 범죄사실로 인해 ㄱ지방법원 ㄴ지원으로부터 약식명령 사기죄로 벌금형(벌금 200만원)이 확정되었다.

- 이에 관련자에 대하여 인사규정 제42조(직원의 의무) 및 임직원 행동강령 제11조(이권 개입 등의 금지)를 위반한 책임을 물어 원장에게 인사규정 시행세칙 제75조 제1항에 따른 “중징계” 조치와 ㄱ지방법원 ㄴ지원 판결(약식명령)의 근거인 범죄일람표에 따른 금액(885,000원)과 우리원에서 기 환수한 금액(690,000원)의 차액인 195,000원에 대한 환수조치를 요구한다.